



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 19 de abril de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AFIP CONTRA PREISZ, DIEGO AGUSTIN SOBRE EJECUCIÓN FISCAL -A.F.I.P."**, Expte. N° FPA 12596/2015/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto 06/10/2023 por el letrado de la parte ejecutante, Dr. Carlos Miguel Arturo DILENQUE, contra la sentencia del 04/10/2023 que, en lo que aquí interesa, reguló sus honorarios en la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$6.959,89) conforme arts. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 40 de la ley 21.839.

El recurso se concede 09/10/2023 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 27/03/2024.

II- Que, el letrado apela sus honorarios por bajos y refiere a la Ley 27.423.

III- a) Que, a los fines regulatorios, cabe destacar que conforme lo resuelto por la CSJN en la causa "*Establecimiento las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa*", 32/2009, sentencia del 04/09/2018; los trabajos profesionales que abarcan la regulación de honorarios venida a conocimiento del Tribunal, fueron desarrollados antes de la entrada en vigencia de la ley 27.423 (B.O. 22/12/17) por lo cual, a mérito de lo normado por el art. 7 del Código Civil y Comercial, deben estimarse las pautas estipuladas por la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432.

Fecha de firma: 19/04/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#27546836#408319035#20240419082840785

Asimismo, debe tenerse presente el criterio sustentado por el Máximo Tribunal en la misma causa, en el que dispuso -por mayoría- que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios.

En consecuencia, conforme la ley 21.839 -y su modificatoria 24.432- debe considerarse como base económica el monto que surge de la sentencia del 01/02/2016 de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$47.346,25).

b) En virtud de lo expuesto precedentemente, se advierte que la regulación de honorarios responde a las pautas legales pertinentes -ley 21.839 t.o por ley 24.432-, por lo que debe rechazarse el recurso y confirmar la resolución apelada.

IV- Que, finalmente, cabe señalar que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia conforme lo dispuesto por este Tribunal, con anterior integración en los autos: "TOPINO CARLOS JOSÉ C/ L.T. 14 RADIO GENERAL URQUIZA - LABORAL", Expte. N° 26-59.952-5.194-2.000; y con la actual integración en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305/2020, sentencia de fecha 20/08/2020; "HUARANCA, JOSUE LUIS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA", Expte. N° FPA 20358/2018/CA1, sentencia del 09/09/2020.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada.

Fecha de firma: 19/04/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#27546836#408319035#20240419082840785



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Sin costas ni honorarios atento lo dispuesto en el Considerando IV de la presente.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal Excusada-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 19/04/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#27546836#408319035#20240419082840785